

한전KPS(주) 상임감사

경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2024-♠●◆⊗♡♡♣△-10
제 목 물품 분할발주 등 계약절차 미준수
관계부서 ♠●◆⊗♡♡♣△
조치부서 ♠●◆⊗♡♡♣△
내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가계약법」, 「계약예규」, 「계약관리규정」 등에 따라 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 구매절차 관련 ▽●지사의 ♣♣♣과 지점은 각종 기술용역과 공사 시공에 소요되는 품목을 계약담당부서에 구매를 요청하고, 계약담당부서(⊗@●)는 구매요청부서(♣♣♣ 및 지점)의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

2. 물품 구매계약 분할발주

가. 판단기준

「계약관리규정」 제23조(구매요청서의 접수 및 검토)와 제24조(구매계획의 수립), 「계약업무 수행관련 유의사항 재강조」(∩◆☆-5402, 2022. 9. 2.)에 따라 물품 구매계약 시행 시에 계약요청부서는 소요시기와 예산 등을 감안하여 분할계약요청을 지양하고 일괄계약을 요청하여야 한다.

계약담당부서는 계약업무를 수행할 때 계약의뢰 건에 대한 통합계약 여부를 적극적으로 검토하여 경쟁입찰을 통해 공정하고 투명하게 계약방법을 결정하여야 한다.

그리고 계약담당부서는 수의계약의 방법으로 계약업무 추진 시, 물품의 추정가격이 3백만 원 이상(발주처 실적정산분⁷⁾은 5백만 원 이상), 1억 원⁸⁾(2020. 4. 30. 이전은 5천만 원) 이하일 경우에는 「국가계약법 시행령」 제30조 제2항과 「전자공개 수의계약⁹⁾ 추가 확대 시행 알림」(○◆☆-8037, 2018. 12. 31.)에 따라 전자공개 수의계약 절차에 의해 공정한 업체 선정이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

또한, 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항 등을 심의하기 위해 본사 및 사업소에 계약심의위원회를 구성¹⁰⁾하여 운영하며, 심의사항에 관한 심의 사유가 발생하였을 때는 위원장은 심의위원회를 소집하여야 한다.

따라서, 사업소 물품 구매 시에 계약요청부서는 수의계약을 체결할 목적으로 해당 구매요청을 시기적으로 분할하거나 구매품목·수량을 분할하여서는 아니되고 일괄계약을 요청하여, 계약담당부서가 전자공개 수의계약 절차에 따라 경쟁입찰에 준하는 방법으로 처리할 수 있도록 하여야 한다. 또한, 전자공개 수의계약 절차로 진행하여야 함에도 해당 절차를 거치지 아니하고 특정업체와 수의계약을 체결할 때에는, 사업소 계약심의위원회를 개최하여 수의계약 사유 등에 대해 충분히 검토를 거친 후에 추진하여야 했다.

7) 발주처의 요청에 따라 시행한 구매 건(지입자재비, 외주가공비, 장비임차료) 또는 계약금액 내에서 자체적으로 집행한 건(소모성안전장구 등)에 대하여 집행 실적만큼 발주처로부터 정산을 받는 비목

8) 「국가계약법 시행령」 제26조제6항에 근거하여 코로나19 극복을 위한 한시적 특례로 「기획재정부 고시 제2020-11호」(2020. 5. 1.~ 12. 31.) 및 「기획재정부 고시 제2020-38호」(2021. 1. 1.~ 6. 30.), 「기획재정부 고시 제2021-12호」(2021. 7. 1.~ 7. 5.)에 따라 소액 수의계약 한도가 5천만 원에서 종전 대비 2배인 1억 원으로 해당 고시 적용기간 동안 상향 조정되었으며, 이후 2021. 7. 6.부로 같은 법 시행령 개정에 따라 소액 수의계약 한도가 1억 원으로 상향 되었음.

9) 수의계약 대상업체 선정 시 경쟁입찰에 준하여 전자조달시스템(SRM) 공개를 통해 복수의 견적서를 받아 업체를 선정

10) 사업소계약심의위원회는 위원장(사업소장), 위원(위원장이 지명하는 부(차)장 2인 이상), 간사(사업소 계약담당부서 차장 또는 계약담당직원)으로 구성함.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2020. 1. 1.~2023. 12. 31.) 동안 ♠●◆⊗♡♡♣△에서 체결한 물품구매 계약을 점검한 결과, 동일계정과목 또는 동일·유사물품 구매 총 59건(2020년 14건, 2021년 25건, 2022년 12건, 2023년 8건)은 경쟁에 준하는 전자공개 수의계약에 의한 통합발주가 가능함에도, 아래 [표 1]과 같이 소액분할(58건) 또는 긴급의 사유(1건)로 발주하여 수의계약을 체결한 것으로 확인되었다.

또한, 감사대상기간 4년간 계약방법 결정 등(수의계약, 분할발주 등) 계약심의 위원회 개최 사유가 발생하였음에도 단 한 건의 사업소 계약심의위원회 개최 내역을 확인할 수 없었다.

[표 1] 물품 분할 구매요청 및 계약체결 내역

(단위 : 원)

연번	구매요청일	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서
1	2020. 2. 5.	2020. 3. 4.	등목기	소모품비/ 공기구	A◆♣↓(\$◇◎)	1,560,000	♣♣♣
2	2020. 2. 5.	2020. 3. 4.	등목기	소모품비/ 공기구	A◆♣↓(\$◇◎)	2,600,000	♣♣♣
3	2020. 5. 18.	2020. 6. 4.	방진마스크	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,988,000	◇□★
4	2020. 5. 21.	2020. 6. 4.	현장용구급함 외 3종	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,825,810	◇□★
5	2020. 9. 17.	2020. 10. 29.	예초용 안전모	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,930,902	◇□★
6	2020. 9. 17.	2020. 10. 29.	예초용 무릎보호대	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	1,261,350	◇□★
7	2020. 10. 9.	2020. 11. 16.	독제거 응급키트 외 1종	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	1,044,900	◇□★
8	2020. 10. 19.	2020. 11. 16.	추락방지대 외 1종	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,678,000	◇□★
9	2020. 11. 26.	2020. 12. 7.	PP로프 외 6종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	1,797,500	◆♥♣출
10	2020. 11. 30.	2020. 12. 7.	순시용 방한모자 외 5종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	1,263,700	▼♣출
11	2020. 12. 9.	2020. 12. 17.	단프라박스 외 14종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	2,570,200	☆◆출
12	2020. 12. 9.	2020. 12. 17.	마스크 외 5종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	2,334,350	♥♣출
13	2020. 12. 14.	2020. 12. 22.	방한내의(상의) 외 1종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	1,233,000	◆♥♣출
14	2020. 12. 16.	2020. 12. 22.	방한내의(상의) 외 9종	기타잡자재비	◆♣♣◆♣♣♣◆주식회사	2,766,600	☆◆출
15	2021. 3. 9.	2021. 3. 31.	벌목용 안전바지 외 1종	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,693,300	◇□★
16	2021. 2. 18.	2021. 3. 31.	벌목용 안전모 외 2종	소모품비/ 안전장구	(주)♣♣@♣♣♣♣♣	2,992,000	◇□★
⋮							

연번	구매요청일	계약일자	구매내역	계정과목	업체명	추정가격	요청부서
54	2022. 12. 12.	2022. 12. 13.	로프 외 2종	기타잡자재비	◆♣◆♣◆주식회사	2,040,000	●○지점
55	2022. 12. 13.	2022. 12. 14.	햇팩 외 11종	기타잡자재비	◆♣◆♣◆주식회사	1,387,000	◆♥♣지점
56	2023. 11. 16.	2023. 11. 20.	←♥직할기타잡자재및도서인쇄비 (넥워머외6종)	기타잡자재비	(주)☞☞@目目目☞	1,070,700	◆♥♣지점
57	2023. 11. 16.	2023. 11. 21.	◆♥♣ 기타잡자재 (동계워머 외 10종)	기타잡자재비	(주)☞☞@目目目☞	2,937,800	◆♥♣지점
58	2023. 12. 1.	2023. 12. 4.	☆◆소모성안전장구 (유해화학물질용기외1종)	소모품비/ 안전장구	◆♣◆♣◆주식회사	2,460,000	☆◆지점
59	2023. 12. 4.	2023. 12. 5.	●○ 소모성안전장구 (유해화학물질용기 외 5종)	소모품비/ 안전장구	◆♣◆♣◆주식회사	1,975,000	●○지점
합 계						136,412,262	

3. 물품·공사·용역 발주에 대한 계약시스템(MM시스템) 미사용

가. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조와 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약을 하고자 할 경우, 「계약관리규정」 제11조와 제12조에 따라 수의계약 기준에 부합여부를 면밀히 검토한 후 수의계약을 시행하여야 한다.

또한, 「법인카드 사용 유의사항 재강조 알림」(ㄱ◆☆-7881, '20. 12. 29.)에 따르면 “비품, 소모성비품 등 물품구매 시 ERP 구매시스템(MM) 활용”을 명시하고 있으며, 물품·용역·공사 계약 관련, ERP 구매시스템을 이용하지 않고 계약의 체결과 대금지급을 법인카드로 진행할 경우, 물가조사, 수의시담, 검수입고 과정과 계약이행 관리 절차 등이 누락될 우려가 있다.

따라서 ERP 구매시스템(MM)¹¹⁾을 활용하여 계약의 공정성과 투명성 제고를 위해 노력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2020. 1. 1.~2023. 12. 31.) 동안 ♠●◆⊗♥♥♣△는

11) 내부회계관리제도 통제기술서(RCM) 및 업무흐름도상 구매요청→구매계획→물가조사→입찰/수의시담→계약→자재 및 하도급공사 검수/검사→입고 처리→검수보고서 및 기성검사보고서 결재 확인→세금계산서 수령/발행→자금 지급

아래 [표 2]와 같이 247건의 물품구매·공사·용역 발주에 있어 ERP 구매관리시스템(MM)을 활용하지 않고, 별도의 발주사 공사통보서 등 근거서류가 없는 긴급한 작업, 구매관리시스템 사용절차 미인지, 집행 금액의 소액(30만원 내외), 업무관행이란 사유로 법인카드 또는 세금계산서를 활용하여 수의계약 체결 및 대금지급을 하였다.

[표 2] 구매절차 미준수 물품·공사·용역 내역

(단위 : 원)

구분	일자	구입내역	업체명	금액
소모성 전산용품	2020.01.21	△◆, 토너구입비	☒@# # #	160,000
	2020.03.30	△◆, 토너구입비(200330)	☒@# # #	482,000
	:	:	:	:
	2023.07.28	♠●◆◇전, (6)■ 토너구매	▽↓\$※@주)#2디탈사무기	780,000
소 계				5,702,000
소모성 공기구	2021.12.03	▼☒출, 765KV정밀점검 소모성공기구 구매	⑦㉔⑦㉔	190,000
	2021.12.29	▼☒출, 765KV정밀점검 공기구 구매	⑦㉔⑦㉔	181,818
	2022.06.14	←♥직할, 소모성 공기구 구매	①@‡↑	140,000
소 계				511,818
소모성 안전장구	2020.02.21	◇□★, 체온계 외 구입비	①※의료기	209,091
	2020.03.25	△◆, 예방순시자용 체온계 구입	(k)◆①	117,273
	:	:	:	:
	2023.04.21	♣♣♣, 소모성안전장구 구입(코깅콘 외)	◁☞상사	191,000
소 계				6,432,566
소모성 정비원 용품	2020.03.23	▼☒, 개보수공사 정비원소모품(건전지) 구매	(x)u2●(주)◆▼◆b①-▼☒점	122,728
	2020.04.24	♥◀, 쿨토시 구매	☞↗♥◀점	145,091
	:	:	:	:
	2023.12.21	●●, 교통안전공단항공등점검관련 정비원소모품비	①◇(k)# 주식회사	144,000
소 계				9,145,615
기타 잡자재	2020.03.20	☆◆, 3월 경상업무 수행관련 전선등 구입	주식회사 ☞☞☞☞	168,364
	2020.04.20	철탑부식방지도장 진단 관련 잡자재(장갑) 구입	(d)♣▲마트 △◆점	200,000
	:	:	:	:
	2023.11.23	♥◀, 11월 엔진톱 윤활유 구입(단일계통)	☞☞☞♣★☞☞공구	116,000
소 계				4,115,175
지입자재비	2020.07.14	♣♣♣, 수목보상관련 현수막 지입자재 구매	♠# ↘기획	113,636
	2021.04.06	△◆, 지입자재비 집행(210406)	♥(m)①※건재	153,637
소 계				457,274
시작품제작비	2022.08.16	기술개발과제관련 풍력발전기 설치시공비	(주)★↔◆◊□코리아	1,600,000
사옥관리비	2020.12.07	J(h)전, 지사 블라인드 교체비	J(h)㉔↑(9)(h)◆#	290,910
	2020.12.21	J(h)전, 사옥내 폭설대비관련 물품 구입	=◇▶①철물	166,364
소 계				1,200,000
장비 임차용역	2020.03.03	◆♥♣출, 크레인 장비 임차료	(r)♥(a)@k	300,000
	2020.03.06	((o)◆분소)수목벌채 장비임차료 지급	@☒건기	1,200,000
	:	:	:	:
	2023.12.27	L232003376 ●●, 중장비(굴삭기)임차	①↑♥⑦건기(①♠(x))	2,100,000
소 계				81,257,964

구분	일자	구입내역	업체명	금액
차량 임차용역	2020.01.08	J(h)전, b⑫태양광 업무수행차량 임차용역	■(q)♥(i)∞(주)	1,258,400
	2020.02.29	J(h)전, 안전차량 임차료 지급	(n)(1)◎♫렌터카 주식회사	800,000
	⋮	⋮	⋮	⋮
	2023.11.25	☆◆J232002765 대용량 고객 설비점검 차량 연장 임차	(n)(1)◎♫렌터카 주식회사	700,000
소 계				39,675,650
건물수리 물품구매·공사	2020.02.18	J(h)전, b⑫사택 보일러 교체	(x)(w)(x)(x)(y)설비	780,000
	2020.03.18	☆◆출, 3월 사무실 이전관련 타일외공사	■(n)(n)(n)사	2,805,000
	⋮	⋮	⋮	⋮
	2023.08.21	♥◀, 8월 컨테이너 창고 수선비	@(x)기업	1,700,000
소 계				37,032,355
공기구수리 용역	2020.03.25	◇□★, 설비성 안전장구 수리비	J(⑪)기업사(주)	1,825,000
	2020.03.27	▼☒, 예초기 및 체인톱 수리	(7)㉔(7)㉔	772,729
	⋮	⋮	⋮	⋮
	2023.12.27	◆♥♣, 설비성 공기구 수리비(예초기 외)	①♣공구	665,000
소 계				15,012,956
비품수리 용역	2021.12.11	◆♥♣출, 사옥 냉난방기 설치비	(s)(x)에어컨청소	1,200,000
	2022.01.17	◆♥♣출, 냉난방기 설치 비용지급	⑤¶¶¶⑤	795,454
	2022.12.15	△◆, 복합기 비품 수리비	▽↓⑤※@주)#2디지탈사무기	510,000
소 계				2,505,454
합 계				203,716,100

관계부서 의견 ♠●◆⊗♡♡♣△는 물품 분할발주 등 계약업무에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 사장은

- ① 구매절차를 미준수한 관련자에게 엄중 경고 조치하시고, (경고)
- ② ♠●◆⊗♡♡♣△장은 물품 분할발주 등 계약절차 준수를 소홀히 한 관련자들에게 주의 조치하시며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
@     (前      )	차장	NMD	2016. 10. 1. ~ 2021. 12. 20	물품 분할발주 등 구매절차 미준수	경고
@      (前      )	주임	OJE	2021. 1. 11. ~ 2023. 2. 5.	물품 분할발주 등 구매절차 미준수	주의
     	주임	YYD	2022. 8. 1. ~ 현재	물품 분할발주 등 구매절차 미준수	주의
          지점	대리	GUC	2017. 5. 1. ~ 현재	물품공사용역 발주에 대한 계약시스템(MP시스템) 미사용	기조치 No.007